




# 南宁五象新区龙光国际A座3306-3307室“4•14”墙体坍塌事故调查报告

发布时间：2022-07-12 15:15 来源：良庆区应急局 字体+

2022年4月14日10时许，在南宁市良庆区五象大道399号，南宁五象新区龙光国际A座3306-3307室内发生一起因墙体坍塌人事故，造成1人死亡。直接经济损失约为99万余元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《实施生产安全事故报告和调查处理条例》办法》（自治区人民政府令第50号）和《南宁市人民政府办公事故调查处理权限的通知》（南府办函[2019]174号）以及《南宁市良庆区人民政府办公室关于调限的通知》（良政办函〔2020〕69号）的规定，城区政府成立了由城区应急局局长青梓敬任组长、应急局长，城区应急局、总工会、人社局、住建局、良庆公安分局、良庆镇人民政府等部门派人组成的南宁五象6-3307室“4·14”墙体坍塌事故调查组，并开展事故调查取证工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘资料，查明事故的原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定事故性质，分清责任，提出对有关责任人和议，并针对暴露出的突出问题，提出事故防范措施，现将调查情况报告如下：

## 一、基本概况

### （一）工程概况

南宁五象新区龙光国际项目位于南宁市良庆区五象大道399号，总用地面积26667平方米，建筑面积2筑结构为A座塔62层，面积为112142.1平方米、B座塔38层，面积为67496.17平方米、商业裙楼4层及地下

0.2平方米。项目主体为钢筋混凝土结构，外墙为框架玻璃结构。

（二）工程承揽情况

经查，事发前，刘光辉托人介绍挂靠在东莞市兴鹏装饰工程有限公司承揽工程业务的，该公司及法人
22年4月8日签订了《施工挂靠责任书》。

2022年4月8日东莞市兴鹏装饰工程有限公司及法人何少良与刘光辉签署了《授权委托书》，刘光辉作
理人，代表公司进行广西南宁市良庆区五象大道399号龙光国际大厦A座33F（06/07）号办公室装修等一切

2022年4月10日刘光辉代表东莞市兴鹏装饰工程有限公司与龙光国际大厦A座33F（06/07）号办公室装
修工程《施工合同》,工程承包采取全包方式，费用以口头形式商谈约定42万元。

（三）事故单位基本情况

施工单位：东莞市兴鹏装饰工程有限公司，成立于2014年07月29日，《营业执照》（副本:1-1）统
419003041230 50H，注册地址为广东省东莞市东城街道华兴路7号108室01室，法定代表人为何少良，公司
司，经营范围：设计及施工：室内外广告装饰工程；建筑防水工程施工；建筑修缮工程、白蚁防治。（依
经有关部门批准后方可开展经营活动。）营业期限为长期。持有《工程设计与施工资质证书》，证书编号
质等级为贰级，发证机关为广东省住房和城乡建设厅。发证日期为2017年10月22日，有效期至2022年10月

（四）事故现场勘验情况

该项目A座是2014年7月10日开工建设，2018年10月28日竣工投入使用。出事位置是该项目A座塔中区
房室内，其中3306房面积为426.9平方米、3307房面积为426.89平方米，属毛坯房。事发时，施工人员在
体为砖混结构，长11.8米、高3.95米、墙体厚度0.24米，面积为46.61平方米。

## 二、事故发生经过及救援情况

2022年4月11日刘光辉在鱼泡网上发布拆墙招工信息，同日梁天真在网上看到刘光辉发布的信息后，
光辉，并在电话中商谈约定拆墙及清运费用为55元每平方米。后又将这一消息告知工友关家定等5人（都
排关家定去现场测量工程作业量和商谈施工费用，双方商定总费用为2900元。

4月12日20时左右，施工人员六人（梁天真、关家定、许文贵、邓斯旭、詹剑锋、刘清）进入现场开
施工现场成品做出保护，龙光国际物业要求施工人员停工。

4月13日，刘光辉电话通知关家定可以进场施工，19时左右，施工人员四人（关家定、詹剑锋、刘清
施工。

4月14日12时左右，施工人员五人（梁天真、许文贵、邓斯旭、詹剑锋、刘清）再次进入施工现场进
时左右再次开始拆除剩余墙体工程，约22时左右，拆除墙体过程中墙体上部的梁体坍塌，当时詹剑锋在梁

筑垃圾，不慎被砸中，工友发现后及时拨打120急救电话求救。

22时20分许120急救到达现场进行抢救，因伤势过重，经抢救无效当场确认詹剑锋死亡。

接到事故报告后，良庆区应急局、蟠龙派出所、良庆镇人民政府等部门立即派员赶赴现场救援。

## 三、事故造成的人员伤亡和经济损失

（一）人员伤亡基本情况

詹剑锋，男，汉族，34岁，广西博白县人，住址：广西博白县 沙陂镇那新村 新村队035号。于2022
新区龙光国际A座3306-3307室内拆除墙体施工中不慎坍塌的梁体砸中，在事故中因伤势过重，经120急救
亡。

（二）直接经济损失情况

事故共造成直接经济损失约为991035元。（根据2021年全国城镇居民人均可支配收入47412元，2022
标准为948240元，丧葬补助金为地区上年度从业人员6个月的平均工资，良庆区2020年度平均工资为8558
约为42795元）

## 四、事故的原因和性质

（一）事故的原因

1.直接原因：

（1）詹剑锋安全防范意识较为淡薄，违反施工作业现场管理规定，未按要求正确使用和佩戴
注意周边环境安全，在没有其他防护措施的情况下进入拆墙现场，导致其不慎被坍塌的墙体砸中，

（2）刘光辉是此项工程实际承揽人，违反有关安全生产管理规定，对施工现场缺乏有效监督和管理
险作业、违反安全操作规程导致事故发生而造成人员死亡。

2.间接原因：

东莞市兴鹏装饰工程有限公司落实安全生产主体责任不到位，履行督促、检查安全生产工作职责不到
消除墙体坍塌生产安全事故隐患，现场安全管理人员履行安全生产工作职责不到位，未能督促雇用施工人
规定。

（二）事故的性质

经调查认定，南宁五象新区龙光国际A座3306-3307室“4·14”墙体坍塌事故为一般生产安全责任事

## 五、事故责任认定和处理建议

（一）对事故责任人的事故责任认定和处理建议

1.詹剑锋，男，汉族，34岁，广西博白县人，住址：广西博白县 沙陂镇那新村 新村队035号。安全守施工现场管理规定，未按要求正确使用和佩戴帽，自我保护意识不强，导致其不慎被坍塌的墙体砸中这起事故负有直接责任。鉴于詹剑锋在事故中已死亡，建议不予追究生产安全责任。

2.刘光辉，男，汉族，41岁，重庆市人，系东莞市兴鹏装饰工程有限公司委托代理人，是此项工程实安全生产管理规定，未对施工作业人员进行安全生产教育和培训，未配备劳动防护用品等情况下，对施管理，致使施工人员盲目组织施工和违章作业。对事故发生负有直接责任，涉嫌重大责任事故罪①，建议理。

3.梁天真，男，汉族，34岁，广西博白县人，是此项工程施工的牵头人，违反有关安全生产管理规效监督和管理，对事故发生负有主要责任，涉嫌重大责任事故罪①，建议移送司法机关依法处理。

4.何少良，男，汉族，54岁，广东省东莞市人，东莞市兴鹏装饰工程有限公司法定代表人，违反有未按规定履行施工单位安全生产主要负责人职责，未依法履行安全生产工作职责② ，其行为违反了《中产法》第二十一条第三款的规定；督促检查安全生产工作落实不到位，未能及时发现和消除墙体坍塌生产行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五款的规定，对事故发生负有领导责任。建议由理局依法给予罚款的行政处罚。

（二）对事故责任单位的责任认定和处理建议

东莞市兴鹏装饰工程有限公司未按要求落实企业安全主体责任，未能有效督促雇用施工人员严格执行章制度和安全操作规程，未对临时雇请从业人员进行安全生产教育培训和技术交底④ ，其行为违生产法》第二十八条第一款的规定；未能及时发现和消除墙体坍塌生产安全事故隐患⑤，其行为违反了生产法》第四十一条的规定，对事故的发生负有责任⑥。建议由南宁市良庆区应急管理局依法处理。

—

①《中华人民共和国刑法》第一百三十四条：【重大责任事故罪;强令违章冒险作业罪】“在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑”。

②《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三款：“组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。”

③《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五款：“组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、作，及时消除生产安全事故隐患。”

④《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。格的从业人员，不得上岗作业。”

⑤《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。”

⑥《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条发：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下罚款”。

## 六、事故防范和整改措施

为深刻反思事故，吸取事故教训，举一反三，查找问题，消除隐患，提出如下措施建议：

（一）东莞市兴鹏装饰工程有限公司要深刻吸取本次事故教训，认真贯彻落实国家的安全生产方针政安全生产“红线意识”，坚持以人为本的原则，切实落实企业安全生产主体责任。要加强对施工现场的安场监管能力，督促雇用施工人员严格按照施工方案和操作规程作业；要加大对派驻项目的安全生产管理人一线管理人员现场管理水平，及时发现和消除安全隐患，防止类似事故再次发生。

（二）东莞市兴鹏装饰工程有限公司要深刻剖析本次事故发生的原因，特别是现场管理上存在的不足实可行的强有力措施，加强现场安全管理，严格遵守安全生产法律法规。要严格雇用人员安全教育培训和雇用人员自我保护意识和安全操作技能，坚决杜绝非法违法转包、分包、资质挂靠行为，及时纠正和制止等施工行为。要做好事故防范措施，坚决遏制事故再次发生。

（三）行业主管部门要加强对建筑工程施工的安全生产日常监督管理，督促企业落实安全生产责任制全管理人员要尽职尽责，强化施工现场的安全管理，确保施工现场安全设施、安全条件符合规范

（四）由良庆区住建局、应急局联合对广东龙光集团物业管理有限公司南宁龙光世纪分公司相关负责谈，要求吸取事故教训，举一反三，做好安全管理工作,并将有关处理结果抄送南宁市良庆区应急管理局

南宁五象新区龙光国际A座3306-3307室

“4·14”墙体坍塌事故调查组（代）

2022年6月22日

联系我们 网站帮助 站点地图

主办：南宁市良庆区人民政府 承办：南宁市良庆区发展和改革局

地址：南宁市良庆区歌海路9号 邮编：530022 电话：0771-4508787（仅受理网站建设维护问题）

桂ICP备19005573号 网站标识码 ：4501080001 桂公网安备45010802000047号